

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5093651-89.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: NADYR AMORIM FERREIRA

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

MEDIDA DE URGÊNCIA. PENSÃO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. LIMINAR NÃO DEFERIDA. ESCRITURA DE UNIÃO ESTÁVEL ÚNICO DOCUMENTO APRESENTADO. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e archive-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2024.

5093651-89.2024.4.02.5101

510015093625 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5093651-89.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: NADYR AMORIM FERREIRA

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da decisão do juízo de origem que indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos (evento 23, DESPADEC1):

"Considerado o risco de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3º, do CPC), não se encontram preenchidos todos os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência no momento. Assim, afigura-se mais apropriado que o pedido inicial seja apreciado em juízo de cognição exauriente, por ocasião da prolação da sentença, ocasião em que a tutela de urgência pode ser deferida, caso se decida pela procedência do pleito.

Por isso, fica INDEFERIDO, por ora, o pedido de tutela de urgência."

Em seu recurso, a parte autora basicamente ressalta o documento de escritura de união estável lavrada e assinada no dia 13/12/2013, ou seja, mais de dez anos antes do óbito da instituidora.

Tutela antecipada recursal indeferida no Evento 3.

VOTO

Ressalto que administrativamente, concluiu-se que a documentação apresentada pela parte autora não foi suficiente para a comprovação inequívoca da união estável como entidade familiar e dependência econômica (evento 1, OUT21). Entre a documentação apresentada constava a escritura pública de união estável.

Verifico que no documento em questão a instituidora não assinou por estar impossibilitada, tendo a assinatura sido feito à rogo por advogada que compartilha os dois sobrenomes da parte autora. O filho da instituidora também consta como testemunha na escritura (evento 1, OUT59).

No entanto, não há qualquer outro documento que corrobore o acima alegado. Não há comprovantes de residência contemporâneos àquela época, nem outros documentos como dependência em plano de saúde ou na declaração de imposto de renda, nem conta conjunta em banco, por exemplo.

Na verdade, não há mais nada a par da escritura acima mencionada.

Além disso, dos comprovantes de residência juntados aos autos infere-se que o filho da instituidora também residia no mesmo endereço (evento 1, OUT26 a evento 1, OUT31), evidenciando a necessidade de maior instrução para averiguar a dinâmica familiar.

Sendo assim, não vislumbro por ora a presença dos requisitos da tutela, em especial o *fumus boni iuris*.

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, voto no sentido de **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO**. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e archive-se.

5093651-89.2024.4.02.5101

510015093624 .V2